



PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

AÑO CVI
TOMO CLVII

GUANAJUATO, GTO., A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NUMERO 261

TERCERA PARTE

SUMARIO:

SECRETARIA DE TURISMO

REGLAS de Operación del Proyecto Impulso a la Competitividad de los Prestadores de Servicios Turísticos para el Ejercicio Fiscal 2020, así como su Anexo 1.	3
REGLAS de Operación del Proyecto Impulso a la Profesionalización Turística para el Ejercicio Fiscal 2020.....	11
REGLAS de Operación del Proyecto Fomento a la Inversión Turística Privada para el Ejercicio Fiscal 2020, así como sus 8 Anexos.	18

SECRETARIA DEL MIGRANTE Y ENLACE INTERNACIONAL

REGLAS de Operación del Programa Atención a Comunidades Guanajuatenses en el Exterior para el Ejercicio Fiscal de 2020, así como sus anexos.	41
REGLAS de Operación del Programa Interculturalidad y Vinculación Interinstitucional para el Ejercicio Fiscal de 2020.....	55
REGLAS de Operación del Programa Apoyo sin Fronteras para el Ejercicio Fiscal de 2020, así como sus anexos.....	62
REGLAS de Operación del Programa Atención a Migrantes en Tránsito para el Ejercicio Fiscal de 2020.	83
REGLAS de Operación del Programa Camino Seguro para Migrantes para el Ejercicio Fiscal de 2020.....	91

María Teresa Matamoros Montes, Secretaria de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo establecido en los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 13, fracción XI y 32, bis fracciones IV, VI, VII y X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 68 y Segundo Transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020; 78, sexies y 78, septies, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; así como el artículo 26, fracción XV, el artículo 27, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, 1, 8, fracción XI, 31, Quáter, Quinquies y Sexies, de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 1, 2, 3, 4, 5, fracciones VI y VII, 21 y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

CONSIDERANDOS

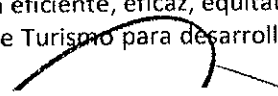
El Gobierno del estado de Guanajuato se ha propuesto consolidar el potencial turístico de la entidad al impulsarlo a ser uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional y con posicionamiento internacional, a través de la innovación del marco normativo e institucional, la elevación de la competitividad, la innovación, la diversificación y el valor agregado de la oferta turística, aunado a incentivar la inversión del capital y el financiamiento en el sector, impulsando la sostenibilidad de los destinos turísticos, para con ello fortalecer la integración de la cadena de valor turística para la prestación de servicios de alto nivel que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el estado; así mismo, guarda una estrecha relación con el desarrollo y se ha convertido en un motor clave del progreso, pero este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia.

El estado de Guanajuato al albergar un gran catálogo de recursos naturales y arquitectónicos, así como una amplia red carretera y de servicios aeroportuarios, así como festivales y eventos turístico de corte internacional en los segmentos de cultura, deportes, naturaleza, gastronomía, academia, negocios, entre otros, por lo que la Secretaría de Turismo impulsa la participación empresarial, fomentando la productividad, calidad y competitividad mediante el otorgamiento de apoyos en beneficio de los empresarios que realicen alguna inversión turística privada en el estado de Guanajuato que ayude a fortalecer la oferta turística de nuestros destinos, utilizado para la construcción, mejoramientos, ampliación, recuperación, así como aquellos gastos que resulten estrictamente necesarios para la operación del Proyecto Fomento a la Inversión Turística.

En este marco estratégico, se genera un programa de fomento a la inversión turística privada con el propósito de impulsar el diseño de esquemas e instrumentos que atiendan las distintas dimensiones del sector turístico, que van desde el desarrollo de infraestructura hotelera o de conectividad, hasta la diversidad de la oferta de servicios que proporcionan las micro, pequeñas y medianas empresas, proveedores y prestadores de servicios turísticos del estado de Guanajuato.

El propósito de contar con un mecanismo que asegure la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados a la Secretaría de Turismo para desarrollo e implementación de proyectos de inversión.



Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único. Se expiden las Reglas de Operación del Proyecto Fomento a la Inversión Turística Privada para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar en los siguientes términos:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Objeto de las reglas de operación

Artículo 1. Las disposiciones de estas Reglas de Operación tienen por objeto, normar la ejecución eficiente, eficaz, oportuna y transparente del **Proyecto Fomento a la Inversión Turística Privada, para el ejercicio fiscal 2020**, a fin de otorgar incentivos destinados a impulsar, fortalecer y beneficiar la inversión y actividad turística en el estado de Guanajuato.

Glosario

Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas de Operación, resultarán aplicables los siguientes conceptos:

- I. **Comité de Evaluación.** Es un grupo interdisciplinario conformado al interior de la Secretaría, cuyo objeto es fungir como instancia para la revisión, análisis y decisión, sobre las solicitudes de apoyo para ejecutar proyectos de inversión turística a realizarse en el Estado de Guanajuato;
- II. **Empresa.** Personas físicas o morales constituidas en micro, pequeñas o medianas empresas, constituidas en el estado de Guanajuato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracción 111 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como a lo establecido en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) de fecha 30 de junio del 2009, partiendo de la siguiente tabla:

Estratificante			
Tamaño	Sector	Rango de Números de Trabajadores	Rango de montos de ventas anuales (mdp)
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4.0
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100.00
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100.00
Mediana	Servicios	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250.00
	Comercio	Desde 51 hasta 100	
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250.00

Tabla 1.- Estratificación de las micro y pequeñas Empresas (Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeña y medianas empresas publicado en el DOF con fecha 30 de junio del 2009).

- III. **Incentivo.** Recursos económicos otorgados por la ejecución de proyectos de inversión turística en el estado de Guanajuato, con el fin de impulsar su establecimiento, desarrollo, operación y mejoramiento;
- IV. **Inversionista.** Persona física o moral, del sector privado o social, que promueve un proyecto de inversión turística en el estado de Guanajuato y busca ser persona beneficiaria directa de los incentivos que otorga la Secretaría de Turismo en los términos de las presentes Reglas de Operación y responsable principal y directo del cumplimiento de los compromisos, derechos y obligaciones que sean contraídos con la Secretaría de Turismo;
- V. **Proyecto.** El Proyecto Fomento a la Inversión Turística Privada para el Ejercicio Fiscal 2020;
- VI. **Proyectos de inversión turística.** Proyectos económicos de tipo turístico encaminados a crear o fortalecer un producto o servicio de impacto en la actividad turística del estado de Guanajuato, que tengan como objetivo promover el establecimiento y desarrollo de empresas turísticas, generar empleos, mejorar el nivel de vida y fomentar la atracción de turistas;
- VII. **Reglas de Operación.** Las Reglas de Operación del Proyecto Fomento a la Inversión Turística Privada para el Ejercicio Fiscal 2020;
- VIII. **Secretaría.** La Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato.

Diseño del proyecto

Artículo 3. El diseño de este Proyecto se sujeta a los actos y procedimientos establecidos en la Ley de Turismo para el estado de Guanajuato y sus municipios en materia de inversión turística.

El impacto esperado del Proyecto es apoyar a 9 empresarios que inviertan en turismo en el estado de Guanajuato.

El Proyecto tiene el propósito de estructurar un programa de incentivos que permita fomentar la inversión turística privada y establecer acciones para impulsar y fortalecer la cadena de valor de las empresas turísticas del sector turismo en el estado de Guanajuato.

El proyecto posee los siguientes componentes:

- I. Portafolio de necesidades de inversión turística privada para los destinos;
- II. Incentivos a nuevos proyectos de inversión.

Los componentes mencionados se desarrollan a través de las siguientes acciones:

- I. Elaboración de plan de difusión de Incentivos para la atracción de inversión turística privada;
- II. Seguimiento a inversionistas, monitoreo de la inversión privada realizada en el estado;
- III. Actualización de las necesidades de inversión privada en los destinos del estado;
- IV. Recepción y verificación de solicitudes;
- V. Sesiones de comité para aprobación de incentivos, verificación de inversión y firma de convenios;
- VI. Recepción y validación de entregables, pago de incentivos y generación de resultados del Proyecto.

Objeto general del Proyecto

Artículo 4. El Proyecto tiene por objeto general, lograr que Guanajuato continúe posicionándose como uno de los principales destinos turísticos para la atracción de inversiones, mediante promoción efectiva, otorgamiento de incentivos para el impulso a la inversión y atención integral a los proyectos que apoyen a diversificar y fortalecer la oferta turística de nuestro estado.

Objetivos específicos del Proyecto

Artículo 5. Son objetivos específicos, del Proyecto:

- I. Incentivar la inversión de los sectores privado en la actividad turística del estado de Guanajuato;
- II. Incrementar y diversificar la oferta turística del estado de Guanajuato;
- III. Fortalecer las ventajas competitivas turísticas del estado de Guanajuato;
- IV. Generar empleos directos y permanentes e incrementar la derrama económica en los municipios, regiones o destinos turísticos del estado de Guanajuato; y
- V. Fortalecer el sector turístico tendiente a la articulación con las demás cadenas productivas y su diversificación.

Población potencial

Artículo 6. La población potencial del Proyecto corresponde a la empresa referida en el artículo 2, fracción II, que desarrolle el o los proyectos que permitan fortalecer, incentivar y generar actividad turística en el estado de Guanajuato, objeto de las presentes Reglas de Operación, previo cumplimiento de los requisitos legales.

Población objetivo

Artículo 7. La población objetivo del Proyecto es apoyar a la empresa constituida en el estado de Guanajuato hasta por 9 apoyos.

Población beneficiada

Artículo 8. La población beneficiaría directamente por el Proyecto es la Empresa que desarrolle el o los proyectos de inversión turística en el estado de Guanajuato, aplicándose preferentemente en zonas prioritarias, como lo son los Pueblos Mágicos, paradores turísticos y sitios arqueológicos, así como en los proyectos que se encuentren en el Portafolio de Inversión Turística del estado de Guanajuato.

Responsable de la información y documentación

Artículo 9. La Dirección de Información y Análisis, es la unidad administrativa responsable de resguardar, custodiar y archivar la información y la documentación original comprobatoria del Proyecto.

Tipos de apoyos

Artículo 10. El Proyecto oferta el apoyo únicamente monetario, el acceso al mismo es en base al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de las presentes Reglas de Operación, y a la suficiencia presupuestal del Proyecto.

El apoyo se efectuará vía transferencia y se fijará en los instrumentos jurídicos que para el efecto se suscriban.

Destino de los recursos

Artículo 11. Los recursos económicos que otorgue la Secretaría, en los términos de las presentes Reglas de Operación, son de naturaleza pública estatal, por lo que su aplicación y control se sujetará en todo momento a la normatividad que rige el gasto y los mismos deberán haber sido destinados por el inversionista única y exclusivamente a los conceptos que de manera enunciativa y no limitativa, se enlistan a continuación:

- I. Habilitación de espacios, ampliación, mejoramiento y recuperación de inmuebles;
- II. Mobiliario, equipamiento e infraestructura; y
- III. En aquellos gastos, que previo análisis y validación de la Secretaría, resulten estrictamente necesarios para la instalación y operación del Proyecto Fomento a la Inversión Turística Privada.

Metas programadas

Artículo 12. El Proyecto tiene como metas las siguientes:

- I. Estructurar un programa de incentivos que permita fomentar la inversión turística privada y establecer acciones para fortalecer la cadena de valor del sector turismo en Guanajuato;
- II. Impulsar y fortalecer a 9 empresas turísticas del estado a través de incentivos a la inversión, y
- III. Promover la inversión privada turística en todo el Estado, la construcción y desarrollo de nueva oferta turística entre la cual se encuentran hoteles, establecimientos de alimentos y bebidas, paradores, entre otros giros turísticos.

Requisitos y procedimientos de acceso

Artículo 13. Para acceder a los apoyos del Proyecto, se deberán cumplir con los requisitos siguientes:

- I. Escritos que contengan:
 - a) Solicitud de apoyo dirigido al titular de la Secretaría, con los siguientes datos: nombre del Proyecto, monto total de inversión, anexando los documentos que comprueben de manera idónea su solicitud, monto de recurso solicitado y su destino (**Anexo 1**);
 - a) Manifiesto de conformidad para realizar visitas domiciliarias y mantener el servicio otorgado por el apoyo por dos años; (**Anexo 2**),
 - b) Manifiesto de no ser beneficiario de otros apoyos por instituciones públicas; (**Anexo 2**)
 - c) La acreditación de propiedad o posesión del inmueble; (**Anexo 3**),
 - d) Plan de negocios; (**Anexo 4**),
 - e) Calendario de ejecución (**Anexo 5**).
- II. Documentos que acrediten la personalidad de la empresa, siendo:
 - a) RFC;
 - b) Comprobante de domicilio;
 - c) Acta constitutiva o Escritura Pública, para el caso de personas morales, y
 - d) INE de la persona física o del representante legal de la persona moral.
- III. Copia de los permisos, licencias y autorizaciones de las autoridades competentes, para la realización u operación del Proyecto.

La documentación deberá presentarse en copia y original para su cotejo y en medio electrónico.

Lo anterior sin perjuicio de que la Secretaría pueda requerir mayor información y documentación que permita llevar a cabo el análisis y en su caso aprobación de las solicitudes.

Cuando la documentación o información referida anteriormente presente alguna deficiencia o inconsistencia, la Secretaría informará al inversionista para que solvante las observaciones en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la notificación. En caso de no atenderse esta solicitud en el plazo y términos solicitados, la Secretaría podrá cancelar la solicitud de incentivos.

Mecanismos de elegibilidad

Artículo 14. La Secretaría podrá, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a su suficiencia presupuestal, crear los mecanismos para definir el procedimiento de recepción, evaluación, autorización y demás aspectos que considere necesarios para el otorgamiento de incentivos a la inversión a que se refieren las presentes Reglas de Operación. Para ello, la Secretaría deberá considerar los siguientes criterios:

- I. El monto total del Proyecto, así como la inversión de la persona inversionista y el monto del recurso solicitado;
- II. El impacto económico del Proyecto en la generación y conservación de empleos, así como en la derrama económica;
- III. La aportación del Proyecto al fortalecimiento del sector turístico y su incorporación a la cadena de valor;
- IV. El tiempo de desarrollo del Proyecto y las posibilidades de permanencia en el mercado;
- V. La prioridad de incentivo al Proyecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las presentes Reglas de Operación; y
- VI. No haber recibido un apoyo de este Proyecto en los último dos años,
- VII. Los demás aspectos económicos, sociales y jurídicos que se consideren necesarios para el análisis y valoración del Proyecto.

De conformidad con los criterios y requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación, la Secretaría podrá autorizar el otorgamiento de incentivos económicos de acuerdo a los porcentajes que se mencionan a continuación, siempre que el valor total del proyecto sea mayor a \$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y menor o igual a \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.):

Tipo de Empresa	Porcentaje máximo de incentivo
Micro	Hasta el 30% sobre la inversión del inversionista*
Pequeña	Hasta el 20% sobre la inversión del inversionista *
Mediana	Hasta el 15% sobre la inversión del inversionista *

*Porcentaje considerado sobre los primeros \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) del valor total del proyecto.

En el caso que, derivado del análisis de los criterios para la asignación de los recursos, la Secretaría estime que el proyecto de inversión es de gran impacto, podrá otorgar un porcentaje mayor de incentivo a lo establecido en la tabla que antecede, en los términos de las presentes Reglas de Operación, los cuales deberán ser destinados a los conceptos a que refiere el artículo

Del Comité de Evaluación de Incentivos a la Inversión Turística Privada

Artículo 15. El Comité de Evaluación Incentivos a la Inversión Turística Privada es un grupo interdisciplinario conformado al interior de la Secretaría, cuyo objeto es fungir como instancia para la revisión, análisis y decisión sobre las solicitudes de apoyo para ejecutar proyectos de inversión turística a realizarse en el Estado de Guanajuato.

Integrantes del Comité

Artículo 16. El Comité de Evaluación, estará integrado de la siguiente manera:

- I. Un Presidente, que será el Titular de la Dirección General de Planeación;
- II. Un Secretario de Actas, que será el Titular de la Dirección de Información y Análisis;
- III. El Titular de la Dirección de Cultura Turística, quien fungirá como vocal;
- IV. El Titular de la Dirección de Desarrollo de Proyectos, quien fungirá como vocal;
- V. El Titular de la Dirección de Productos Turísticos, quien fungirá como vocal;
- VI. El Titular de la Dirección de Mercadotecnia, quien fungirá como vocal; y

Los integrantes del Comité de Evaluación a excepción del Secretario de Actas, tendrán derecho a voz y voto.

Atribuciones del Comité

Artículo 17. El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Fungir como instancia de recepción, revisión y validación de las solicitudes de apoyo y expedientes técnicos de los proyectos de inversión turística que se dirijan al Titular de la Secretaría, asegurándose que las mismas cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación;
- II. Emitir las opiniones o en su caso observaciones del Proyecto Fomento a la Inversión Turística Privada presentado que resulten necesarios, para llevar a cabo el análisis y dictamen de cada solicitud;
- III. Emitir el dictamen donde se considere la autorización o no del apoyo solicitado;
- IV. Vigilar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación; y
- V. Las demás que le encomiende la persona Titular de la Secretaría.

Atribuciones del/la Presidente/a del Comité

Artículo 18. El Presidente del Comité de Evaluación tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Presidir las sesiones del Comité de Evaluación;
- II. Someter al conocimiento del Comité de Evaluación, para su dictamen, las solicitudes de apoyo;
- III. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables; y
- IV. Cuidar el correcto desempeño y desarrollo de las actividades del Comité de Evaluación.

Atribuciones del/la Secretario/a de Actas del Comité

Artículo 19. El/la Secretario/a de Actas tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Convocar, por instrucción del Presidente, a sesiones del Comité de Evaluación;
- II. Elaborar el orden del día de la sesión;
- III. Pasar lista y verificar existencia del quórum;
- IV. Llevar el control y dar seguimiento a los acuerdos del Comité de Evaluación;
- V. Levantar las actas de las sesiones desarrolladas por el Comité de Evaluación; y
- VI. Resguardar y controlar los expedientes de las propuestas y proyectos presentados, así como la documentación del seguimiento, evaluación y cumplimiento.

Sesiones de Comité

Artículo 20. El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, y las extraordinarias el número de veces que la naturaleza del asunto a tratar lo amerite, en relación a las solicitudes de apoyo recibidas.

Validez de las Sesiones

Artículo 21. Para que las sesiones sean válidas, se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes para la celebración de las sesiones.

En el supuesto de no lograrse el quórum, se celebrará una segunda sesión, en el entendido de que habrá quórum en los mismos términos del párrafo anterior.

Validez de los acuerdos

Artículo 22. Las decisiones y acuerdos del Comité de Evaluación se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, y en los casos de empate el/la Presidente/a tendrá el voto de calidad.

Los acuerdos tomados por mayoría en el Comité de Evaluación constituyen el dictamen, en el que se considerará la autorización o no del apoyo solicitado. Los dictámenes que emita el Comité de Evaluación serán suscritos por todos sus integrantes, propietarios o suplentes.

Dictamen

Artículo 23. El dictamen de autorización del apoyo deberá contener el porcentaje de apoyo que se otorgará al proyecto de inversión turística

Cuando el dictamen sea desfavorable para la solicitud de apoyo, el Comité de Evaluación por conducto del Titular de la Dirección de Información y Análisis, lo hará del conocimiento del solicitante, quien podrá someter nuevamente la propuesta atendiendo las observaciones que para tales efectos le hayan emitido, así como los requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación.

Control y seguimiento

Artículo 24. En materia de control y seguimiento de los instrumentos jurídicos que se suscriban para la asignación de recursos, el inversionista deberá elaborar y entregar a la Secretaría, los siguientes informes:

- I. Reporte Final de Ejecución que incluya la aplicación de la inversión y del recurso, así como testigos fotográficos, que acrediten el cumplimiento del Proyecto Fomento a la Inversión Turística Privada. **(Anexo 6 y Anexo 7).**

La Secretaría por conducto de la Dirección General de Planeación, llevará a cabo el análisis y validación de la información presentada por el inversionista, emitiendo las observaciones que estimen convenientes.

Una vez autorizado el Proyecto de inversión turística en los términos de las presentes Reglas de Operación, la Secretaría por conducto de la unidad responsable del presupuesto del cual se otorgará el incentivo, deberá notificar al inversionista dicha autorización.

El inversionista, cuyo apoyo fue autorizado, contará con un plazo de 15 días naturales a partir de la notificación a que se refiere el artículo anterior, para entregar a la Secretaría la documentación que le solicite para suscribir el instrumento jurídico que formalice el

otorgamiento del apoyo, así como las obligaciones y mecanismos para su cumplimiento. En caso de incumplir con lo referido, la Secretaría, podrá destinar los recursos autorizados a otro Proyecto; sin que lo anterior le genere responsabilidad alguna a la Secretaría.

Programación presupuestal

Artículo 25. El proyecto de inversión para la operación y ejecución del Proyecto corresponde al Q0341, "Fomento a la Inversión Turística Privada".

El monto del recurso aprobado para el Proyecto es de \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.).

El presupuesto del presente Proyecto se ejercerá conforme a la naturaleza del mismo y a los procesos establecidos por la Secretaría.

Gasto de operación

Artículo 26. EL ejercicio de los recursos humanos, financieros y materiales del Proyecto se realizará en términos de lo previsto en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020 y los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2020.

Los gastos de operación del Proyecto serán los necesarios que se efectúen para realizar las actividades de ejecución del Proyecto; comprenden entre otros: contratación del personal, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, viáticos en el país, pasajes terrestres, pasajes aéreos, estacionamientos, viáticos en el extranjero.

Métodos de comprobación

Artículo 27. Para la comprobación del uso correcto de los recursos el inversionista se compromete a:

- I. Aplicar los recursos a que se refiere el artículo 11 de las presentes Reglas de Operación;
- II. Los recursos deberán ser comprobados a nombre del inversionista;
- III. Ser el responsable directo de la realización del proyecto de inversión turística, debiendo obtener licencias, permisos, autorizaciones necesarias para su realización, así como cubrir el importe de los pagos por concepto de los derechos que se deriven de la expedición de tales documentos;
- IV. Entregar a la Secretaría copias fotostáticas de las facturas que acrediten la inversión total ejecutada, firmadas en original;
- V. El inversionista deberá resguardar la documentación original comprobatoria que justifique las erogaciones con cargo a recursos estatales; y
- VI. La información comprobatoria de los recursos deberá reunir los requisitos fiscales conforme a las normas aplicables.

Procedimiento para el reintegro de recursos

Artículo 28. La Secretaría solicitará el reintegro de los recursos que les sean otorgados a los solicitantes, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes, en los siguientes supuestos:

- I. Cuando el solicitante destine total o parcialmente recursos a un fin diferente al establecido en estas Reglas de Operación y el convenio respectivo, sin la autorización previa y expresa de la Secretaría;
- II. Cuando el solicitante no entregue, en tiempo y forma, la documentación e información comprobatoria del ejercicio del recurso; y
- III. Cuando se detecten irregularidades en el ejercicio y comprobación del recurso.

Derechos de las personas beneficiarias

Artículo 29. Son derechos de las personas beneficiarias:

- I. A ser tratadas con dignidad, igualdad y respeto;
- II. A recibir orientación sobre los procedimientos de acceso a los apoyos o beneficios del Proyecto;
- III. A ser informadas sobre el estado que guardan sus peticiones;
- IV. A que se les notifique por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus solicitudes;
- V. A recibir oportunamente los apoyos o beneficios del Proyecto cuando cumplan los requisitos establecidos y resulten seleccionadas de conformidad con los criterios aplicables;
- VI. A ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del Proyecto cuando así lo soliciten;
- VII. A contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el idioma español;
- VIII. A que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y
- IX. Los demás que se desprendan de estas Reglas de Operación y del resto del marco jurídico aplicable.

Obligaciones de las personas beneficiarias

Artículo 30. Son obligaciones de las personas beneficiarias:

- I. Utilizar el apoyo del Proyecto para el objeto del mismo;
- II. Abstenerse de proporcionar documentación falsa;
- III. Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación que sea necesaria de conformidad con estas Reglas de Operación;
- IV. Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos contrarios a la verdad o que atenten contra los derechos fundamentales de las personas;
- V. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el funcionamiento del Proyecto, así como a otras personas interesadas y beneficiarias;
- VI. Ejecutar las acciones establecidas en el proyecto de inversión turística autorizado conforme a las presentes Reglas de Operaciones;
- VII. Ser responsables del desarrollo y operación del Proyecto de inversión turística autorizado en los términos de las presentes Reglas de Operaciones;
- VIII. Sujetarse al instrumento jurídico que determine la normatividad que rige el gasto público respecto al incentivo que le otorga la Secretaría; teniendo prohibido destinar los recursos a fines distintos a los autorizados;
- IX. Integrar en el instrumento jurídico respectivo la documentación comprobatoria que acredite la inversión realizada y el destino del incentivo otorgado;
- X. Resguardar bajo su custodia toda la información financiera, administrativa y contable, conservándola en su poder por el periodo fiscal establecido por la legislación de la materia;
- XI. Ser responsables y asumir todos los compromisos ante terceros como representantes del proyecto de inversión turística para el cual solicita el incentivo, deslindando a la Secretaría de toda responsabilidad civil, penal, laboral, sindical, fiscal, administrativa y de cualquier otra índole que se pueda generar;
- XII. Atender las auditorías que realicen los órganos competentes en materia de verificación y control del gasto público, así como las que la Secretaría realice de

manera directa o por medio de otras instancias; así mismo, deberá solventar las observaciones que de las mismas se deriven; y

- XIII. Sujetarse a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que establece que será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.

Derechos humanos, equidad, inclusión y diversidad social

Artículo 31. El presente Proyecto garantiza que toda persona, tenga acceso al mismo, siempre y cuando, cumpla con lo establecido en estas Reglas de Operación.

La Secretaría de Turismo garantizará, protegerá y respetará los derechos de las personas interesadas y de las personas beneficiarias, impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad, discapacidades, impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud, económicas o culturales, especialmente de aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

No se considerará como violación de los derechos humanos cuando las personas no sean beneficiarias del mismo con motivo del incumplimiento de los requisitos establecidos o atendiendo a la suficiencia presupuestal del Proyecto.

Sanciones

Artículo 32. En caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en las fracciones I y II, del artículo 30, de las presentes Reglas de Operación, para las personas beneficiarias del Proyecto, se procederá conforme a lo siguiente:

- I. No podrá ser susceptible de apoyo para este Proyecto para el siguiente ejercicio fiscal;
- II. Para el caso de la fracción II, del artículo 30, se hará de conocimiento de las autoridades competentes;
- III. Tratándose de aquellos Proyectos en que se realicen a través de más de una ministración, toda vez, que se haya detectado el incumplimiento de alguna de las fracciones I y II, del artículo 30, se suspenderá la ministración del recurso;
- IV. Las personas servidoras públicas, que incumplan las disposiciones previstas en estas Reglas de Operación, serán sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato y demás normativa que resulte aplicable, para cada caso en concreto.
- V. Los inversionistas sujetos a las Reglas de Operación del Proyecto Fomento a la Inversión Turística Privada, deberán observar lo previsto en los artículos 81 al 83 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Mecanismos de exigibilidad

Artículo 33. Se puede exigir el cumplimiento de los servicios o entrega de apoyos del Proyecto, en los siguientes casos:

- I. Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios para acceder a determinado derecho, garantizado por el Proyecto;

- II. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al Proyecto por restricción presupuestal y las personas exijan que las incorporaciones no sean claras o equitativas y sin favoritismos, ni discriminación.

Para exigir el cumplimiento de lo establecido en las presentes Reglas de Operación, la persona interesada debe solicitarlo por escrito a la unidad administrativa responsable del Proyecto, expresando las razones por las cuales se considera acreedor a los beneficios del mismo y anexando la documentación que fundamente su petición.

El escrito al que se refiere este artículo debe entregarse, dentro de los 10 días hábiles siguientes posteriores a que tenga conocimiento de las causas establecidas en las fracciones que anteceden, en Parque Guanajuato Bicentenario Carretera de Cuota Silao-Guanajuato Km 3.8, Silao de la Victoria, Guanajuato.

La unidad administrativa responsable del Proyecto resolverá en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de recibido el escrito.

Formas de participación social

Artículo 34. Las personas beneficiarias, podrán participar en la evaluación del Proyecto, de conformidad con los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de Estructuras de Participación Social.

La Secretaría de Turismo propiciará la participación de las personas beneficiarias en los procesos de seguimiento y vigilancia del cumplimiento del objeto y metas programadas, así como de la aplicación de los recursos públicos asignados al Proyecto.

Dependencia o entidad responsable del Programa

Artículo 35. La Secretaría de Turismo, por conducto de la Dirección General de Planeación, a través de la Dirección de Información y Análisis es la unidad administrativa encargada de la ejecución del Proyecto.

Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración

Artículo 36. La Dirección de Información y Análisis, establecerá los mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la implementación y ejecución del Proyecto, a través de convenios con las dependencias o entidades federales, estatales y municipales, así como con instituciones privadas, con la finalidad de potenciar los recursos, impacto social y evitar duplicidad de acciones.

De las Auditorías y Evaluación Gubernamental

Artículo 37. Los recursos estatales y su aplicación en el marco del Proyecto podrán ser auditados y evaluados por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o las instancias correspondientes en cuanto los faculden sus atribuciones.

Mecanismos de evaluación

Artículo 38. La evaluación del Proyecto se realizará en los términos establecidos en el artículo 78, septies, fracción IX, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y demás disposiciones normativas aplicables.

La gestión de la evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el cincuenta por ciento de los recursos financieros asignados al mismo según lo publicado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020 o en su caso, según lo disponga la Secretaría.

Seguimiento a recomendaciones

Artículo 39. La unidad responsable de la operación del Proyecto atenderá y dará seguimiento a los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones, en cumplimiento del artículo 78, septies, fracción IX, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Transparencia

Artículo 40. La unidad administrativa responsable de la operación del Proyecto debe cumplir con las disposiciones normativas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con la legislación de la materia.

La información relativa al Proyecto estará disponible para su consulta en la siguiente dirección: http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_pordependencia.php?dependencia=34, así como en la página web de la Secretaría de Turismo.

Procedimiento de Denuncias

Artículo 41. Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar denuncia por la probable comisión de faltas administrativas en la operación del proyecto, ante esta dependencia o entidad Secretaría de Turismo o ante el órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo o ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a través de los siguientes medios:

- I. Indicar el medio que tiene la dependencia o entidad para atender las denuncias, dirección física, correo electrónico y teléfono;
- II. Ante el órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo, ubicada en Parque Guanajuato bicentenario carretera de cuota Silao-Guanajuato km. 3.8, Silao de la Victoria, Guanajuato, correo electrónico contacto@guanajuato.gob.mx, Tel. (472) 103 99 00.
- III. Personalmente, proporcionando las pruebas que considere pertinentes para fundamentar su denuncia, en caso de tenerlas, o señalando a la autoridad el lugar donde se encuentren, en la Dirección de Investigación «B», adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos, sin número, Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36080;
- IV. Por vía telefónica al 01 800 470 75 00 ó 01 800 HONESTO (4663786); y
- V. Por correo electrónico en la siguiente dirección: quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx; y contraloriasocial@guanajuato.gob.mx a través de la página: <https://strc.guanajuato.gob.mx/reporteciudadano/> y con la app: <http://strc.guanajuato.gob.mx/gtoabierto/>.

La denuncia a que se refiere este artículo, podrá presentarse de manera anónima en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y demás disposiciones aplicables.

Vigencia

Artículo Primero. Las presentes Reglas de Operación tendrán vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Acciones, procedimientos y procesos pendientes

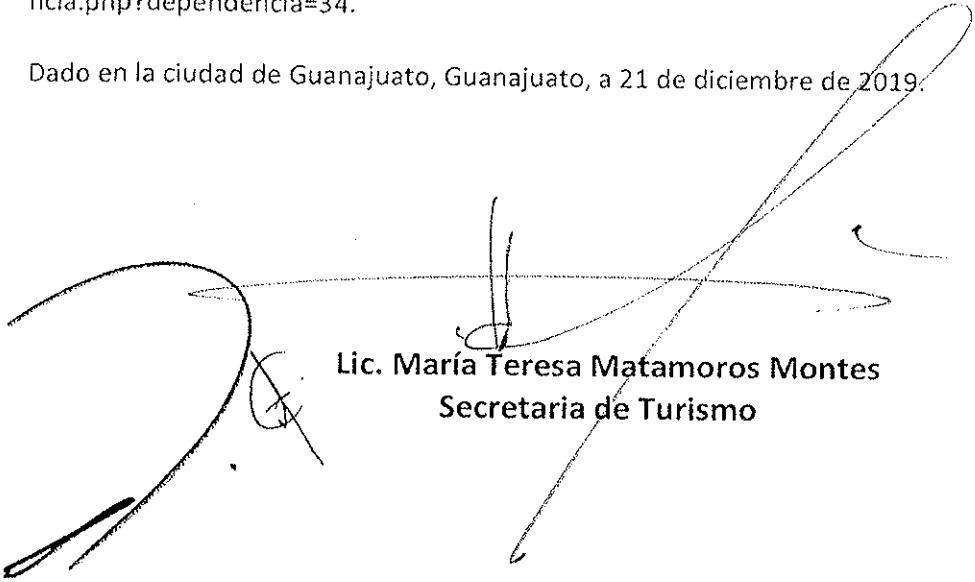
Artículo Segundo. Las acciones, los procedimientos y procesos del ejercicio fiscal 2019 que se encuentren pendientes de concluir al momento de la entrada en vigencia de las presentes Reglas de Operación, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las "Reglas de Operación del Proyecto Atracción de Inversiones en el Sector Turístico para el ejercicio fiscal 2019".

Derogación de disposiciones

Artículo Tercero. Se derogan, todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de competencia de la Secretaría de Turismo que expresamente se opongan a las presentes Reglas de Operación.

Los formatos referidos y las presentes Reglas de Operación, estarán disponibles en la siguiente liga: http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_pordependencia.php?dependencia=34.

Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 21 de diciembre de 2019.



Lic. María Teresa Matamoros Montes
Secretaria de Turismo

Logotipo de la
empresa-hoja
membretada

Ciudad, Estado y Fecha de el
Nombre de la en
Escrito al Titular de la Seci

SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LICDA. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
SECRETARIA
PRESENTE

Por este conducto hago de su conocimiento que (Nombre del representante del proyecto) en representación de (Nombre del establecimiento/empresa y una descripción de la actividad a la que se dedican), solicito ser considerado para el "Programa Incentivos a la Inversión Turística", generado por la Secretaría de Turismo a su cargo, con el proyecto (Nombre del proyecto), que tendrá una inversión total de \$XXXXXX (número y letra).

El proyecto de Inversión Turística antes mencionado consiste en (Descripción amplia del proyecto a realizar, motivo por el cual se está realizando y como beneficiará a la empresa, tanto el proyecto realizado como el apoyo que se puede otorgar).

Durante este año se ejecutará un ___% del total del proyecto, y de acuerdo a los impactos que este genera en el turismo, solicito formalmente un apoyo por un monto de \$XXXXXX (número y letra), conociendo que este monto se someterá a validación.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración a la presente.

ATENTAMENTE

Firma y datos del solicitante



Logotipo de la
empresa-hoja
membretada

Ciudad, Estado y Fecha de emisión.

Nombre de la empresa.

Manifiesto de Compromiso, Permanencia y Otros Apoyos.

SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LICDA. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
SECRETARIA
PRESENTE

Manifiesto que me comprometo a mantener el establecimiento funcionando dentro del giro turístico por los siguientes 2 años a partir de que reciba el apoyo por parte de la Secretaría.

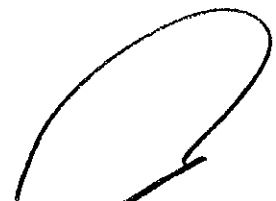
Declaro mi conformidad para que el personal designado por la Secretaría de Turismo, de manera semestral realice visitas domiciliarias para monitorear y supervisar el manifiesto antes mencionando y que el recurso brindado por concepto de un Subsidio Otorgado para el Desarrollo de un Proyecto de Inversión Turística, haya sido empleado en tiempo y forma de acuerdo al contenido del proyecto que presentaremos ante el Comité de evaluación.

En términos de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, manifiesto que no utilizaré este recurso de manera inadecuada o para otro que no sea el indicado anteriormente. Por tal motivo, semestralmente rendiré cuentas para comprobar el destino otorgado a dichos recursos.

Así mismo, hago de su conocimiento que **no estoy recibiendo ningún otro tipo de apoyo en este momento por parte de la Secretaría de Turismo u otras dependencias gubernamentales/sí estoy recibiendo algún tipo de apoyo en este momento por parte de la Secretaría de Turismo u otras dependencias gubernamentales** (especificar qué tipo de apoyo, en caso de sí estar recibiendo).

· ATENTAMENTE

Firma y datos del solicitante



Logotipo de la
empresa-hoja
membretada

Ciudad, Estado y Fecha de emisión.
Nombre de la empresa.
Escrito de Conformidad de Propiedad.

SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LICDA. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

SECRETARIA

PRESENTE

Por medio de la presente hago de su conocimiento que la empresa (Nombre de la empresa solicitante), representada por (Nombre del representante del proyecto), estará utilizando la propiedad ubicada en (Dirección completa del establecimiento. Calle, colonia, número interior y exterior, código postal, ciudad y estado.) con la finalidad de (Actividad del establecimiento).

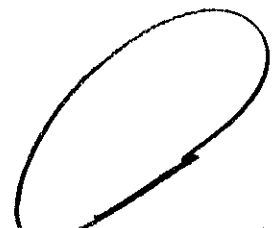
Como propietario del lugar, le informo que es de mi conformidad que (Nombre del representante del proyecto) haga uso de él para (Mencionar actividades autorizadas) y que desarrolle el proyecto de (Mencionar el proyecto realizado (ampliación, remodelación, equipamiento, etc.))

Reiterando mi conformidad,

Por su atención, gracias.

ATENTAMENTE

Firma y datos del propietario del establecimiento



Logotipo de la
empresa-hoja
membretada

Ciudad, Estado y Fecha de emisión.
Nombre de la empresa.
Plan de Negocios "(Nombre del Proyecto)".

PLAN DE NEGOCIOS "(NOMBRE DEL PROYECTO)"

1 PLAN ESTRATÉGICO.

- Definición de negocio (*Giro y descripción general de las actividades*).
- Análisis situacional FODA.
- Ventaja competitiva.
- Misión, visión, objetivos.
- Organigrama de la empresa con tabla de sueldos proyectados y empleos permanentes a generar con el proyecto.

2 PLAN COMERCIAL.

ANÁLISIS DEL MERCADO

- Mercado meta y tamaño del mercado.
- Localización, descripción y estudio del sitio.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

- Competencia (*Principales competidores y su oferta: producto, precio, ubicación, promoción*).

4 P'S

- Productos/servicios a ofertar.
- Ubicación de la empresa, basándose en el segundo punto del análisis de mercado, explicar porque el producto o servicio ofertado es rentable en esa localidad (*Dar referencias e incluir impresión de pantalla de "Google Maps" de ubicación exacta*).
- Precio de los productos y servicios a ofertar, explicar las razones por las que se determinó cierto precio.
- Promoción (*Estrategias a implementar de acuerdo al mercado meta*).

Ciudad, Estado y Fecha de emisión.
Nombre de la empresa.
Plan de Negocios "(Nombre del Proyecto)".

3 PLAN TÉCNICO.

- Capacidad instalada (*capacidad de producción/atención promedio mensual del negocio*).
- Layout (*Esquema de cómo están utilizados los espacios dentro del establecimiento a manera de plano*).
- Flujo de operación de la empresa (*proceso general que se lleva a cabo para lograr vender el producto/servicio*).
- Requerimiento económico total del proyecto (*infraestructura y equipamiento actual y requerido*).
- Constitución legal.
- Régimen fiscal.

4 PLAN FINANCIERO.

- Costos y gastos en estados de resultados de los últimos 2 años.
- Proyección de ventas para los próximos 2 años.
- Incluir imagen de Calendario de Ejecución que se menciona en los requerimientos del programa.

5 REPORTE FINAL (Anexo7 - En caso de ser aprobada la solicitud de apoyo).

Firma y datos del solicitante

[illegible]

		F-EVFT
EVIDENCIA FOTOGRAFICA		
CONCEPTO DEL GASTO:		
Pie de página con explicación de fotografía, fecha y monto aproximado de inversión	Pie de página con explicación de fotografía, fecha y monto aproximado de inversión	
Pie de página con explicación de fotografía, fecha y monto aproximado de inversión	Pie de página con explicación de fotografía, fecha y monto aproximado de inversión	
Pie de página con explicación de fotografía, fecha y monto aproximado de inversión	Pie de página con explicación de fotografía, fecha y monto aproximado de inversión	
		
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		

Logotipo de la
empresa-hoja
membretada

Ciudad, Estado y Fecha de emisión.
Nombre de la empresa.
Reporte Final.

5 REPORTE FINAL .

- Breve explicación de la situación actual de la empresa y la localidad en la que se encuentra.
- Informe de aplicación de la inversión.
- Informe de aplicación del incentivo otorgado por la Secretaría y los beneficios que les pudo haber brindado.
- Informe de futuras estrategias o nuevos proyectos de inversión a implementar en la empresa, en caso de tenerse en mente.
- Testigos fotográficos que acrediten el cumplimiento del proyecto de inversión turística.

ATENTAMENTE

Firma y datos del solicitante

	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-3
---	--

INFORMACIÓN DEL AREA SOLICITANTE

Área Solicitante: _____ Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____

AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, así como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente:

I. Denominación del responsable:

Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato (en adelante SECTUR). Dependencia perteneciente a la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, encargada de planear, programar, desarrollar, promover y vigilar la actividad turística. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, inciso B), fracción III, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 5, 13 fracción XI y 32 BIS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 119, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

II. Domicilio del responsable:

III. Parque Guanajuato Bicentenario, Carretera de cuota Silao - Guanajuato Km. 3.8, Silao, Gto., C.P. 36270.

IV. Datos personales sometidos a tratamiento:

A. Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como:

- Nombre;
- Firma autógrafa y/o electrónica;
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
- Clave Única de Registro de Población (CURP);
- Nacionalidad;

B. Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular, tal como:

- Domicilio;
- Correo electrónico;
- Teléfono fijo; y
- Teléfono celular.

C. Datos laborales. Información concerniente a una persona física relativa a su empleo, cargo o comisión y desempeño laboral, tales como:

- Puesto/Cargo;
- Domicilio de trabajo;
- Correo electrónico institucional;
- Teléfono institucional;
- Fecha de ingreso y salida del empleo

D. Datos patrimoniales o financieros. Información concerniente a una persona física relativa a sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de valoración económica, como pueden ser:

- Información fiscal;
- cuentas bancarias;
- número de tarjeta de crédito; y
- número de seguridad.

Los cuales podrán ser recabados en las formas establecidas en el artículo 3 fracciones VII y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

IV. La finalidad del tratamiento es:

- A. Celebrar, para efectos legales y de transparencia, Acuerdos, convenios y contratos, así como los trámites administrativos, legales, fiscales y contables a que hubiera lugar derivado de los instrumentos jurídicos suscritos con la SECTUR;
- B. Realizar trámites de recursos financieros, a efecto de dar cumplimiento con las obligaciones adquiridas por la SECTUR ante terceros;
- C. Mantener un registro, para efectos estadísticos y de transparencia, de las personas que solicitan o reciben cualquier tipo de apoyo de recursos públicos estatales o federales, gestionados por la SECTUR;
- D. Gestionar y en su caso elaborar los estudios, estadísticas y diagnósticos en materia turística que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la SECTUR;

V. El fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo el tratamiento de datos personales y las transferencias de datos. Respecto a los incisos anteriores, se inserta el fundamento normativo para cada punto respectivamente.

- A. Art. 8, fracción IV, VII al XI del Reglamento Interior de la SECTUR;
- B. Art. XV Bis fracción IV, 15 Ter fracción I y IV, 15 Quáter fracción I y II, y 17 fracción III del Reglamento ya mencionado;
- C. Art. 15 Bis fracción III, 22 fracciones III a VI y X, 24 fracción II a IV.

En cuanto a las transferencias de datos personales, se encuentran fundamentadas en el artículo 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

VI. De las Transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras transferencias previstas en la Ley y normatividad aplicable a la SECTUR.

VII. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales.

La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad. Ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Tiene a su disposición ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a través de los cuales tiene la facultad de:

- A. Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados;
- B. Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos;
- C. Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables; y
- D. Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.

A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer los derechos ARCO, la ley en la materia incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad, consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad. El incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan y/o administran sus datos constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción.

A. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO y domicilio de la Unidad de Transparencia. La Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, es la unidad administrativa responsable del sistema de datos personales; y el lugar en donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (ARCO); se encuentran ubicadas en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C.P. 36000. con los teléfonos 473 73 51 500 ext. 2272, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx.

B. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional de la SECTUR, en Internet: <https://sectur.guanajuato.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad>

C. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares el aviso de privacidad. Se comunicarán por correo electrónico, cuando así lo haya proporcionado el titular de los datos personales, o a través de la página institucional de la SECTUR, en Internet: <https://sectur.guanajuato.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad>

VALIDACIONES

Acepto que al brindar mis datos personales para la celebración de Instrumentos Jurídicos con la SECTUR, estoy de acuerdo en que se traten mis datos personales.

Nombre y firma del solicitante _____
